

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 통보

제 목 고충처리위원회 이해충돌방지제도 준수 미흡

소 관 부 서 ■실

조 치 부 서 ■실

내 용

1. 업무 개요

공단은 직원이 인사, 직장 내 괴롭힘, 성희롱·성폭력 등 애로사항에 대하여 고충처리를 신청할 경우 이를 심의·의결하기 위해 고충처리위원회를 설치 및 운영하고 있다. 고충처리위원회는 고충사항과 피해자의 보호를 위한 조치 및 재발방지 대책 등에 대해 심의한다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「노사협의회 규정」 제32조제4항에 따라 고충처리위원회 위원장은 이해관계가 있거나 기타 공정한 처리를 기대하기 어려운 사람을 위원에서 제외해야 한다. 또한 신청인은 고충처리의 공정성을 기대하기 어려운 상당한 이유가 있는 경우 위원에 대한 기피신청을 할 수 있고 위원은 고충처리에 직·간접적으로 이해관계가 있는 경우 해당 심의 안전에 대해 회피신청을 하여야 한다.

따라서 고충처리위원회 위원장은 위원 임명권자인 이사장 및 노동조합 대표자가 위원회를 구성할 시 이해관계가 있거나 공정성을 기대하기 어려운 위원으로 구성된 경우 해당 위원을 제척해야 하며, 위원장이 제척하지 않더라도 위원

본인이 이해관계가 있다고 판단한 경우 회피해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

고충처리위원회 운영내역을 검토한 결과 고충신청인의 근무실적평가자(2차 평가자로서 평가결과는 근무실적평가에 40% 반영됨)가 고충처리위원회 위원으로 구성되었고, 해당 위원을 제척하거나 위원 본인이 회피하는 등 이해충돌방지 제도를 준수하지 않은 사실을 아래 표와 같이 확인하였다.

[표] 고충처리위원회 이해충돌 발생내역

연도	회차	고충종류	심의위원	고충신청인	이해충돌 사유
2022	제5차	인사고충	A ♠처장	♠처 ★실 C 주임	근무실적평가 2차 평가자
2023	제1차	인사고충	B ♣처장	♣처 □실 D 차장	근무실적평가 2차 평가자

자료: 고충처리위원회 결과보고 자료 재가공

위 표의 심의위원은 고충신청인의 업무 실적(업적) 등에 대해 업무 공헌도, 업무의 질, 업무의 양을 평가하기에 인사고충을 처리하는데 직·간접적으로 이해관계가 있는 바 제척 혹은 회피하였어야 한다.

관계부서 의견 ■실은 고충처리위원회 이해충돌방지제도를 준수하지 않았음을 인정하였으며 향후 재발하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■실장은

- ① 고충처리위원회 구성 및 운영 시 위원과 고충신청인 간의 이해충돌이 발생하지 않도록 관리하시기 바라며, [주의(부서)]
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 직원 대상으로 고충처리위원회 이해충돌 방지 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)